

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 31/2531

บริษัท ซี คอนเทนเนอร์ส แอตแลนติก
จำกัดฯ

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดนาวาเซอร์วิส กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดนาวาเซอร์วิส ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง
นายโอภาส กัมมารังกูร ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา มีทางที่จะชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 187)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 800,000 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินจำนวนนี้นับแต่วันฟ้องเป็นต้น
ไปจนกว่าชำระเสร็จ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 1,000,000
บาท ฯลฯ

โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่างฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว
(อันดับ 183, 181, 180)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 1 ที่ 2 นำหนังสือสัญญาค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ของธนาคารและ โฉนดที่ดินของนางสาวพรทิพย์ กัมมารังกูร 1 ฉบับวางเป็นหลักประกัน และธนาคาร ดังกล่าวกับนางสาวพรทิพย์กัมมารังกูร ร่วมกันทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาล ชั้นต้น (อันดับ 164,169,171)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยคนหนึ่งคนใดหรือร่วมกัน หาประกันสำหรับจำนวนเงิน ที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้น ต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องค่าคำร้อง ให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยคนหนึ่งคนใดหรือร่วมกัน หาประกันสำหรับจำนวนเงิน ที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้น ต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องค่าคำร้อง ให้เป็นพับ

(พลจิตต์ ดีเย็น-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ